

刑法
No288

R4-18

(配点: 2)

月 日

月 日

死者の占有に関して、教授及び学生が次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちのどれか。なお、①から⑥までの()内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【会話】

教授. 死者が生前身に付けていた財物を領得した場合の罪責については、見解の対立があるね。まず、甲がAを殺害した直後、その殺害行為とは無関係の乙が、Aが身に付けていた財布を領得した場合の乙の罪責は、判例の立場に従うとどうなるかな。

学生. ①) ことになります。

教授. そうだね。では次に、丙が当初から財物を領得する意思でBを殺害し、Bの死亡直後に財布を領得した場合の罪責は、判例の立場に従うとどうなるかな。

学生. その場合には②) になります。

教授. そうだね。この場合には、殺害行為と領得行為を一体として評価することができるね。

それでは、丁がCを殺害し、その直後に財物を領得する意図を生じてCが身に付けていた財布を領得した場合、丁はいかなる罪責を負うだろうか。まず、判例の立場に従うとどうなるだろう。

学生. その場合には③) と考えられますので、④) になります。

教授. そうだね。しかし、判例の考え方に対しては、⑤) と批判する立場があるけれども、そのような立場からすると、丁の罪責はどのように考えられるだろうか。

学生. ⑥) になります。

【語句群】

- a. 窃盗罪が成立する
- b. 殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する
- c. 遺失物等横領罪が成立する
- d. 強盗殺人罪が成立する
- e. 強盗殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する
- f. 殺人罪及び窃盗罪が成立する
- g. 死者も占有の主体として保護されるべき
- h. 生前の占有を遡って侵害することはできない
- i. 被害者が生前に有していた占有が侵害される
- j. 法益の保護が十分でない

1. ① a ② e ③ g ④ f ⑤ j ⑥ d
2. ① a ② f ③ i ④ d ⑤ j ⑥ b
3. ① c ② d ③ i ④ b ⑤ j ⑥ e
4. ① c ② d ③ i ④ f ⑤ h ⑥ b
5. ① c ② e ③ g ④ b ⑤ h ⑥ d

No288

死者の占有

正答率

R4-18

正解

4

97%

() には順に、「① = c、② = d、③ = i、④ = f、⑤ = h、⑥ = b」が入り、したがって、正解は肢4となる。

①について

①には、殺害行為と無関係に財布を領得した第三者乙の罪責に関する語句が入る。判例（大判大13.3.28、大判昭16.11.11）は、本事案と類似の事案において、遺失物等横領罪（254条）の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人が死ねば、財物に事実上の支配を及ぼし得なくなるということを挙げている。よって、乙には、遺失物等横領罪が成立する。したがって、①には「c. 遺失物等横領罪が成立する」が入る。

②について

②には、当初から財物を領得する意思で殺害し、死亡直後に財布を領得した丙の罪責に関する語句が入る。判例（大判大2.10.21）は、本事案と同様の事案において、強盗殺人罪（240条後段）の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、殺害行為と領得行為を一体として評価することができる（教授第3発言）ということを挙げている。よって、丙には、強盗殺人罪が成立する。したがって、②には「d. 強盗殺人罪が成立する」が入る。

③④について

③④には、殺害行為後に財物を領得する意思を生じ、死者から財布を領得した丁の罪責及びその理由に関する語句が入る。判例（最判昭41.4.8、百選Ⅱ29事件）は、本事案と同様の事案において、窃盗罪の成立を認めている。その理由として、判例は、「野外において、人を殺害した後、領得の意思を生じ、右犯行直後、その現場において、被害者が身につけていた時計を奪取したのであつて、このような場合には、被害者が生前有していた財物の所持はその死亡直後においてもなお継続して保護するのが法の目的にかなうものというべきである。そうすると、被害者からその財物の占有を離脱させた自己の行為を利用して右財物を奪取した一連の被告人の行為は、これを全体的に考察して、他人の財物に対する所持を侵害したものである」ということを挙げている。本事案では、まず、丁がCを殺害した行為には殺人罪が成立する。そして、Cが身につけていた財布は、殺害した丁との関係では、Cが生前有していた占有が認められるので、丁がCの財布を奪った行為には窃盗罪が成立する。したがって、③には「i. 被害者が生前に有していた占有が侵害される」、④には「f. 殺人罪及び窃盗罪が成立する」が入る。

⑤について

⑤には、判例の考え方に対する批判に関する語句が入る。語句群中、批判として入り得る語句はh、jであるところ、判例は、窃盗罪を認める理由として、被害者の生前の占有を侵害することを理由としているので、これに対しては、生前の占有を遡って侵害することはできないとの批判が可能である。したがって、⑤には、「h. 生前の占有を遡って侵害することはできない」が入る。

⑥について

⑥には、判例を批判する立場による丁の罪責に関する語句が入る。判例に対して、生前の占有を遡って侵害することはできないとの批判をする立場は、その前提として、死者の占有を否定しているはずである。死者の占有を否定するのであれば、Cが身につけていた財布は、遺失物等横領罪の客体になる。よって、丁には、殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する。したがって、⑥には、「b. 殺人罪及び遺失物等横領罪が成立する」が入る。